



BỘ XÂY DỰNG
Ministry of Construction

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology

Địa chỉ: Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024.37544196 – Email: vkcnxd@ibst.vn – Website: www.ibst.vn

QUY CHẾ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ KỸ THUẬT
CỦA VIỆN KHCN XÂY DỰNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2815/QĐ-VKH ngày 01/12/2025
của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng)*

HÀ NỘI, 12/2025

Số: 2815/QĐ-VKH

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHCN XÂY DỰNG
V/v Ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước và
triển khai dịch vụ kỹ thuật của Viện KHCN Xây dựng

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH 11 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ các luật: Đầu tư công số 58/2024/QH15; Thuế giá trị gia tăng 48/2024/QH15; Thu nhập doanh nghiệp 67/2025/QH15; Luật BHXH 41/2024/QH15; Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.
- Căn cứ các nghị định: số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
- Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ - BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHCN Xây dựng;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng KHKT, TCKT và TCHC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **Quy chế thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước và triển khai dịch vụ kỹ thuật của Viện KHCN Xây dựng.**

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và thay thế các nội dung quy định trong quy chế kèm theo quyết định 356/QĐ-VKH ký ngày 02/4/2018.

Điều 3. Các Ông/Bà Lãnh đạo Viện, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động của Viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT Phạm Minh Hà (để b/c);
- Các Vụ TCCB, KHTC, KHCN&MT;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC, TCKT, KHKT.





TS. Nguyễn Hồng Hải

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	2
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	2
Điều 2. Đối tượng áp dụng	2
Điều 3. Danh mục từ viết tắt và giải thích từ ngữ.....	2
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện	4
Điều 5. Đấu thầu và xây dựng hợp đồng.....	5
Điều 6. Ký kết và lưu giữ hợp đồng.....	6
Điều 7. Giao việc.....	7
Điều 8. Quản lý thực hiện hợp đồng.....	9
Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn	9
Điều 10. Kiểm tra nội bộ	16
Điều 11. Quyết toán thanh lý hợp đồng	16
Điều 12. Định mức kinh phí giao thực hiện công việc và hợp đồng	17
CHƯƠNG III. THƯỞNG PHẠT	18
Điều 13. Thưởng.....	18
Điều 14. Phạt	19
CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	21
Điều 15. Hiệu lực thi hành.....	21
Điều 16. Trách nhiệm thi hành	21
BẢNG 1. ĐỊNH MỨC GIAO KINH PHÍ THỰC HIỆN HĐKT	22

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CỦA VIỆN KHCN XÂY DỰNG**
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2815/QĐ-VKH ngày 01 tháng 12 năm 2025
của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng)*

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của các đơn vị thuộc Viện KHCN Xây dựng và cá nhân liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước (PVQLNN) và triển khai dịch vụ kỹ thuật của Viện.

Nhiệm vụ PVQLNN (bao gồm nhiệm vụ không được cấp kinh phí và các nhiệm vụ PVQLNN có kinh phí), triển khai dịch vụ kỹ thuật của Viện trong Quy chế được phân thành các nhóm lĩnh vực hoạt động sau:

Nhóm 1: Các hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác QLNN

- *Nhóm N1a:* Các nhiệm vụ, hợp đồng giám định, kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền (giám định tư pháp xây dựng, kiểm định đánh giá sự cố theo yêu cầu của cơ quan chức năng...);

- *Nhóm N1b:* Các nhiệm vụ phục vụ công tác QLNN theo yêu cầu của Bộ, Ngành có kinh phí cấp trực tiếp.

Nhóm 2: Các hợp đồng tư vấn

Nhóm 3: Thi công xây dựng

Nhóm 4: Cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các đơn vị và cá nhân thuộc Viện KHCN Xây dựng.

Điều 3. Danh mục từ viết tắt và giải thích từ ngữ

1. Danh mục từ viết tắt trong Quy chế

- a) **Viện KHCN Xây dựng** – Viện Khoa học công nghệ xây dựng
- b) **HĐ / HĐKT** – Hợp đồng / Hợp đồng kinh tế
- c) **HĐTĐKTV** – Hội đồng thi đua khen thưởng Viện
- d) **PVQLNN / QLNN** – Phục vụ công tác quản lý Nhà nước / Quản lý Nhà nước
- e) **VCNLĐ** – Viên chức, người lao động

- f) **KHKT** – Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
- g) **TCKT** – Phòng Tài chính – Kế toán
- h) **TCHC** – Phòng Tổ chức – Hành chính
- i) **PCCC** – Phòng cháy, chữa cháy
- j) **HTKT** – Hạ tầng kỹ thuật
- k) **TVGS** – Tư vấn giám sát
- l) **TVQLDA** – Tư vấn quản lý dự án
- m) **CPQL** – Chi phí quản lý
- n) **LN** – Lợi nhuận
- o) **KHTSCĐ** – Khấu hao tài sản cố định
- p) **GTGT** – Giá trị gia tăng (thuế GTGT)
- q) **TNCN** – Thuế thu nhập cá nhân

2. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. *Chủ trì hợp đồng*: là người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hợp đồng (chịu trách nhiệm cao nhất, toàn diện về tài chính, kỹ thuật của nhiệm vụ).

b. *Chủ nhiệm*: là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau (chịu trách nhiệm về kỹ thuật), gồm: chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

c. *Chủ trì bộ môn/Chủ trì kỹ thuật*: là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chủ nhiệm dự án; chủ nhiệm khảo sát; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường; chủ trì bộ môn (người chịu trách nhiệm chính về một lĩnh vực chuyên môn trong dự án, ví dụ: kết cấu, kiến trúc, điện, nước, giao thông, PCCC, HTKT, khảo sát ...).

d. *Giám sát trưởng*: là cá nhân được phân công làm trưởng bộ phận giám sát, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình hoặc một gói thầu cụ thể. Giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp với công trình/lĩnh vực thi công xây dựng.

e. *Giám đốc quản lý dự án* là chức danh của cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

f. *Chỉ huy trưởng* là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu xây lắp.

g. *Đơn vị*: là tên gọi tắt của các Viện chuyên ngành, Phân Viện, Trung tâm, Phòng trực thuộc Viện

h. *Viện*: là tên gọi tắt của Viện KHCN Xây dựng;

i. *Người chỉ đạo hợp đồng*

- *Đối với các HĐ Viện ký*: Người ký hợp đồng là người chỉ đạo thực hiện hợp đồng.

- *Đối với các HĐ do Đơn vị phân cấp ký*: Trưởng đơn vị ký HĐ, phiếu giao việc và chỉ đạo thực hiện hợp đồng hoặc phân công cho PGĐ chỉ đạo thực hiện HĐ.

k. Đơn vị chủ trì là đơn vị trực thuộc Viện được Lãnh đạo Viện giao trách nhiệm chính trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện một nhiệm vụ/hợp đồng dịch vụ kỹ thuật hoặc dự án cụ thể.

l. Cộng tác viên: là người tham gia thực hiện công việc thuộc bộ môn chuyên ngành trong hợp đồng, cộng tác viên chính phải có đủ năng lực, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ và có chuyên môn phù hợp; có chứng chỉ hành nghề phù hợp công việc yêu cầu. Chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng phần việc và tuân thủ các điều khoản bảo mật, an toàn.

m. Nhiệm vụ phục vụ công tác QLNN: là các hoạt động được thực hiện theo yêu cầu hoặc phân công của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ sở khoa học, kỹ thuật và pháp lý phục vụ việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, hướng dẫn chính sách, pháp luật; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra, giám sát và các hoạt động quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

n. Hợp đồng điện tử: là hợp đồng được giao kết và thực hiện một phần hoặc toàn bộ bằng phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng điện tử tuân thủ Luật Giao dịch điện tử, pháp luật về hợp đồng và các quy định liên quan. Thông điệp dữ liệu và chữ ký điện tử có giá trị tương đương văn bản giấy và chữ ký viết tay nếu đáp ứng điều kiện xác thực.

o. Hồ sơ: là tập hợp các tài liệu, bản vẽ, biểu mẫu, thuyết minh, biên bản... (như: hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp đồng, nghiệm thu, chứng từ...) được lập theo quy định của pháp luật. Hồ sơ trong quy chế này bao gồm cả hồ sơ ký trực tiếp và hồ sơ ký số.

p. Mô hình quản lý tập trung tại đơn vị (áp dụng bắt buộc đối với các đơn vị thực hiện hợp đồng TVGS, TVQLDA, thi công): là mô hình tổ chức trong đó Giám đốc đơn vị giữ vai trò trung tâm, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ các kế hoạch tổ chức thực hiện HĐKT từ khâu đấu thầu, hoạt động chuyên môn – kỹ thuật, cũng như việc phân bổ, sử dụng nguồn lực. Giám đốc chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo, giám sát và kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế trong phạm vi đơn vị. Các phòng, xưởng và VCNLD trong đơn vị hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

q. Tư vấn đầu tư xây dựng: là nhiệm vụ tư vấn chuyên môn trong từng giai đoạn của một dự án. Ví dụ: lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn QLDA, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, kiểm định, thí nghiệm, giám định...

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Viện, Viện các đơn vị và VCNLD trực thuộc Viện có trách nhiệm, nghĩa vụ ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

2. Các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện thông qua Hợp đồng (HĐ) do Viện trưởng ký hoặc phân công, ủy quyền cho Phó Viện trưởng ký, hoặc phân cấp, ủy quyền cho Giám đốc đơn vị trực thuộc ký; Giám đốc đơn vị trực thuộc Viện quyết định ký kết, tổ chức thực hiện,

hạch toán tài chính, nộp thuế theo các quy định hiện hành của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về quyết định của mình.

3. Trưởng đơn vị quản lý mọi hoạt động của các cá nhân thuộc đơn vị mình, chủ động tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, tuân thủ Quy chế, các quy định hiện hành của nhà nước; Mỗi nhiệm vụ, công việc chỉ có một đơn vị làm đầu mối và một cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm chính, toàn diện. Các đơn vị, cá nhân phối hợp có nghĩa vụ tham gia thực hiện phần công việc được phân công hoặc hỗ trợ cho chủ trì, nhưng không thay thế trách nhiệm của đơn vị và cá nhân chủ trì. Đối với HĐKT tư vấn giám sát, quản lý dự án, HĐ thi công được thực hiện theo mô hình quản lý tập trung tại đơn vị, quy định trong Quy chế nội bộ của đơn vị. Đơn vị chuyên môn có thể lựa chọn xây dựng Quy chế nội bộ thực hiện HĐKT theo mô hình quản lý tập trung tại đơn vị.

4. Trên cơ sở Quy chế này, các đơn vị thuộc Viện xây dựng Quy chế nội bộ phù hợp với đặc điểm của đơn vị, thông qua tập thể viên chức người lao động (VCNLD) và trình Viện trưởng chấp thuận để thực hiện.

5. Các đơn vị ký và tổ chức thực hiện các HĐ tại đơn vị. Trường hợp Viện ký hợp đồng phải có đề xuất của Trưởng đơn vị và được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện được phân công chỉ đạo.

6. Viện thực hiện điều tiết hợp đồng, nhân sự, trang thiết bị và chỗ làm việc giữa các đơn vị trong Viện để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung và tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch.

7. Trước khi ký các văn bản về thỏa thuận liên danh với các đơn vị ngoài Viện, các đơn vị phải thông báo bằng văn bản với Phòng KHKT.

8. Các đơn vị phải đảm bảo hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, tài chính phải được kiểm soát trong nội bộ đơn vị nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác và minh bạch của kết quả. Bộ phận kiểm soát nội bộ phải độc lập với nhóm thực hiện.

9. Các thành phần chính được phân định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quy chế này gồm: (1) Lãnh đạo Viện; (2) bộ phận chức năng (TCHC, KHKT, TCKT); (3) Giám đốc đơn vị; (4) chủ trì hợp đồng. Giám đốc đơn vị (3) chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp lệ, hợp pháp của toàn bộ hoạt động của đơn vị, từ nhân sự, kế hoạch, các hợp đồng kinh tế, hồ sơ kế toán, tài chính do đơn vị chủ trì, các tài liệu thực hiện nhiệm vụ, hợp đồng, đến các báo cáo, đề xuất định kỳ, đột xuất nộp về Viện. (4) chủ trì hợp đồng chịu trách nhiệm về công việc thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5 điều 9 quy chế này. Lãnh đạo Viện (1), bộ phận chức năng của Viện (2) chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ (sự đầy đủ), tuân thủ quy trình, thủ tục đối với các báo cáo, tài liệu, hồ sơ do các đơn vị cung cấp.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Đấu thầu và xây dựng hợp đồng

1. Đấu thầu

a. Viện khuyến khích toàn thể VCNLD cung cấp thông tin liên quan đến các công trình, dự án của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu chính mà Viện/Đơn vị có khả năng ký hợp đồng. Người cung cấp thông tin được xem xét khen thưởng theo quy định tại quy chế nội bộ của đơn vị.

b. Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm chính trong công tác thị trường, tìm kiếm việc làm ổn định và thường xuyên cho đơn vị. Các Phó giám đốc, trưởng phòng thuộc đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác thị trường theo khu vực hoặc dự án cụ thể do Giám đốc phân công.

c. VCNLD có thông tin về thị trường hoặc cơ hội việc làm phải thông báo cho Giám đốc đơn vị, Giám đốc đơn vị đăng ký làm đơn vị đầu mối với Phòng KHKT.

Phòng KHKT có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo Viện trưởng hoặc Phó viện trưởng phụ trách để xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Viện về việc giao đầu mối tham gia hoặc không tham gia đấu thầu, Phòng KHKT có trách nhiệm phản hồi cho Giám đốc đơn vị hoặc gửi thông báo cho các đơn vị thuộc Viện biết và thực hiện.

d. Giám đốc đơn vị chỉ định người chủ trì tổ chức lập hồ sơ dự thầu, giám đốc kiểm tra, quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ dự thầu.

đ. Quy trình thực hiện hồ sơ thầu theo quy định về quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đấu thầu HĐKT và quản lý về đấu thầu qua mạng của Viện KHCN XD.

2. Xây dựng hợp đồng

a. Các hợp đồng nhóm 1: báo cáo Viện trưởng đồng ý trước khi xây dựng hợp đồng.

b. Các hợp đồng nhóm 2, 3, 4

- Các công việc có kỹ thuật phức tạp, có tính chính trị, pháp lý quan trọng, các công việc Bộ giao, Viện giao phòng KHKT là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hợp đồng.

- Các hợp đồng còn lại Viện giao đơn vị trực tiếp xây dựng hợp đồng.

Điều 6. Ký kết và lưu giữ hợp đồng

1. Viện trưởng trực tiếp ký kết hoặc phân công, ủy quyền cho các Phó Viện trưởng (theo lĩnh vực phụ trách/đơn vị được phân công quản lý). Riêng HĐ thuộc nhóm 1 do Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký theo ủy quyền; Các hợp đồng còn lại Viện trưởng phân cấp, ủy quyền cho Trưởng đơn vị trực thuộc (bằng pháp nhân của đơn vị) ký kết các hợp đồng triển khai thuộc phạm vi của Quy chế này.

Các trường hợp phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng (báo cáo xin chỉ đạo trực tiếp hoặc trên phiếu trình ký hợp đồng) như sau:

- Các công việc nhóm 1.

- Các công việc có kỹ thuật phức tạp, có tính chính trị, pháp lý quan trọng, các công việc Bộ giao.

- Các gói thầu với giá dự thầu lớn hơn hoặc bằng: 2 tỷ đối với việc kiểm định, đánh giá hiện trạng; 5 tỷ đối với tất cả các HĐ tư vấn; 10 tỷ đối với HĐ thi công.

2. Hàng năm Phòng KHKT làm thủ tục ký ủy quyền chung của Viện trưởng cho các Phó Viện trưởng, Trưởng đơn vị; Trường hợp hợp đồng/dự án cụ thể cần ủy quyền riêng, đơn vị lập ủy quyền, phòng KHKT trình Viện trưởng ký.

3. Sau khi hợp đồng được ký kết, ngoại trừ hợp đồng, hồ sơ mật được thực hiện theo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, các đơn vị nộp hồ sơ lên Viện hoặc lưu tại đơn vị như sau:

- Đối với các hợp đồng Viện ký:

Hợp đồng điện tử: chủ trì gửi email bản hợp đồng ký số sau khi ký đủ các bên tới Viện trưởng, Lãnh đạo Viện phụ trách, Giám đốc đơn vị, Phòng TH của đơn vị chủ trì và các đơn vị tham gia, Phòng Tổ chức - Hành chính (TCHC - bộ phận lưu trữ, thư viện), Phòng KHKT và TCKT.

Hợp đồng ký trực tiếp: Chủ trì nộp 01 bản sao cho phòng Tổng hợp và phòng Tổng hợp các đơn vị phối hợp thuộc Viện, 02 bộ chính HĐ cho phòng TCHC. Phòng TCHC lưu 01 bộ, chuyển phòng TCKT 01 bộ và gửi bản scan chuyển phòng KHKT.

GHI CHÚ: Các hợp đồng phải được chuyển lưu thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký đủ các bên.

- Đối với các HĐ đơn vị ký: Phòng Tổng hợp thực hiện lưu trữ các hợp đồng như đối với Phòng TCHC. Định kỳ hàng tuần, tháng, phòng Tổng hợp của đơn vị báo cáo số liệu thống kê HĐKT theo quy định về phòng KHKT để tổng hợp trong báo cáo giao ban của Viện.

Điều 7. Giao việc

1 Quyết định giao việc

a. Đề nghị/quyết định giao việc:

Phiếu đề nghị giao việc, Quyết định giao việc (bản ký trực tiếp hoặc ký số) trình cùng với hồ sơ ký hợp đồng.

b. Nội dung Phiếu đề nghị giao việc, quyết định giao việc

Nội dung Phiếu đề nghị giao việc, quyết định giao việc theo mẫu chung của Viện.

c. Soạn thảo và ký giao việc

- Đối với các HĐ Viện ký: Chủ trì hợp đồng soạn thảo Phiếu đề nghị giao việc, Quyết định giao việc trình Trưởng đơn vị ký xác nhận, nộp phòng KHKT thẩm tra. Quyết định giao việc trình Lãnh đạo Viện xem xét phê duyệt. Chủ trì nhân bản chuyển Phòng TCHC đóng dấu và chuyển các đơn vị liên quan thực hiện.

- Đối với HĐ thực hiện theo quy chế quản lý tập trung: Trưởng đơn vị đề xuất nhân sự thực hiện. Lãnh đạo Viện xem xét, ký quyết định. Nhân sự của đơn vị thực hiện soạn và nhân bản theo phân công của giám đốc.

- Đối với các Hợp đồng có kỹ thuật phức tạp hoặc có tính chính trị, pháp lý quan trọng theo Điều 5, mục 2, khoản b: Phòng KHKT đề xuất và soạn thảo quyết định giao việc trình Viện trưởng ký duyệt và chuyển các đơn vị thực hiện.

- Đối với các HĐ do Đơn vị phân cấp ký: Chủ trì hợp đồng soạn Phiếu, Trưởng phòng/xưởng xác nhận, phòng Tổng hợp thẩm tra trình Trưởng đơn vị ký duyệt.

GHI CHÚ: Các hợp đồng do nhiều đơn vị cùng thực hiện thì Trưởng đơn vị chủ trì thống nhất với Trưởng các đơn vị phối hợp cử các cán bộ tham gia, phân chia tỷ lệ giá trị HĐ giữa các đơn vị trên Phiếu giao việc.

Khi cần thay đổi chủ trì hợp đồng, chủ trì kỹ thuật, trình tự lập lại như trên. Trường đơn vị được bổ sung, thay đổi các cộng tác viên trong quá trình thực hiện, và được Viện phân quyền ký duyệt danh sách này.

2. Người chỉ đạo hợp đồng: xem mục i khoản 2 Điều 3

3. Đơn vị chủ trì và cộng tác thực hiện

- Hợp đồng do đơn vị hoặc cá nhân thuộc đơn vị nào tìm kiếm thì ưu tiên giao cho đơn vị đó chủ trì thực hiện nếu đáp ứng điều kiện về chứng chỉ, năng lực.

- Hợp đồng liên quan nhiều đơn vị thì người ký hợp đồng sẽ cử 01 đơn vị làm chủ trì. Đơn vị này cử người chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác cử cộng tác viên.

4. Người chủ trì hợp đồng

Người chủ trì hợp đồng phải là người có đủ khả năng tổ chức thực hiện hợp đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng và các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật; có một trong các chứng chỉ hành nghề phù hợp công việc yêu cầu. Khoản mục này không áp dụng đối với trường hợp hợp đồng thực hiện theo cơ chế tập trung.

- Đối với các HĐKT do Viện ký: Trường đơn vị cử người chủ trì, Viện trưởng phê duyệt trên quyết định giao việc.

- Đối với các HĐ nhóm 1 và HĐ có kỹ thuật phức tạp, có tính chính trị, pháp lý quan trọng theo mục a khoản 2 Điều 5: thực hiện theo Quyết định của Viện trưởng.

- Đối với các HĐKT do Đơn vị phân cấp ký: Theo quyết định của Trường đơn vị.

5. Chủ trì kỹ thuật: chủ nhiệm dự án, tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường, chủ trì bộ môn (kết cấu, kiến trúc, điện, nước, giao thông, PCCC, HTKT...).

Chủ trì kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp công việc đảm nhận, đủ năng lực tổ chức thực hiện công việc được giao, đã ký hợp đồng lao động với Viện hoặc đơn vị. Trường hợp đặc biệt phải có sự chấp thuận của người ký hợp đồng.

Chủ trì kỹ thuật do chủ trì HĐ đề xuất, trường đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp duyệt.

6. Cộng tác viên

Các cộng tác viên phải có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề phù hợp công việc yêu cầu;

Cộng tác viên (CTV) do chủ trì HĐ đề xuất, trường đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp duyệt trên Phiếu đề nghị giao việc.

Cộng tác viên không phải là người ký hợp đồng lao động với Viện: phải có hợp đồng giao khoán công việc, cùng với quyền lợi, trách nhiệm liên quan do Trường đơn vị ký duyệt.

7. Kinh phí giao thực hiện hợp đồng

Kinh phí giao thực hiện hợp đồng (tính trên giá trị hợp đồng trước thuế GTGT) lấy theo Bảng 1 kèm theo Quy chế này. Trường hợp có nhiều đơn vị tham gia thì kinh phí giao thực hiện HĐ nêu trên phân chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận ghi trên giao việc hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa các đơn vị. Trong một số trường hợp cần thiết khi hợp đồng chưa có kinh phí,

chủ trì có thể đề nghị Trưởng đơn vị tạm ứng trước từ Viện theo phê duyệt của Viện trưởng với lãi suất theo quy định của Viện.

Đối với loại HĐ quản lý tập trung tại đơn vị: tỷ lệ giao khoán cho đơn vị tại cột 5 Bảng 1.

Điều 8. Quản lý thực hiện hợp đồng

1. Trưởng đơn vị, chủ trì có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký kết đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, đạt chất lượng, phù hợp kinh phí giao và tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Với các HĐ có nhiều đơn vị tham gia, Trưởng đơn vị chủ trì và chủ trì HĐ thực hiện việc quản lý nhân lực, công việc, kinh phí theo Phiếu giao việc đã được thỏa thuận.

Hợp đồng kinh tế do Viện ký: Viện trưởng ủy quyền cho Giám đốc đơn vị tổ chức thực hiện và kiểm tra, ký, đóng dấu các hồ sơ kỹ thuật - nghiệm thu giai đoạn của các HĐ.

2. Hồ sơ kết quả thực hiện hợp đồng chỉ được đóng dấu khi hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hợp đồng đang chờ thủ tục ký kết, mà cần đóng dấu hồ sơ thì phải được Lãnh đạo Viện (các HĐ Viện ký) hoặc Giám đốc (các HĐ đơn vị ký) chấp thuận. Chủ trì hợp đồng chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục ký kết và nộp hợp đồng về Viện trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký tại Viện.

3. Khi trưởng đơn vị là người chủ trì hợp đồng thì trưởng đơn vị phải giao cho một phó trưởng đơn vị thực hiện việc quản lý của đơn vị đối với HĐ đó.

4. Ngoài những yêu cầu trên, các đơn vị phân cấp có nhiệm vụ:

Quản lý toàn bộ hồ sơ pháp lý (HS dự thầu, HĐ, PGV, BBNT, BBTL, QT...), hồ sơ kỹ thuật, tài chính và các văn bản có liên quan tới quá trình thực hiện (công văn, quyết định ...) của các hợp đồng kinh tế do đơn vị ký hoặc do Viện ký và giao đơn vị là chủ trì thực hiện. Hồ sơ tài chính lưu tại đơn vị. Hồ sơ pháp lý, kỹ thuật của HĐ đơn vị giữ lại trong quá trình thực hiện, nộp lưu trữ Viện (Phòng TCHC) định kỳ hàng năm sau khi thanh lý hợp đồng. Riêng các đơn vị ở ngoài trụ sở chính của Viện (PVMN, PVMT, TTTK ...) Viện phân cấp cho lưu giữ hồ sơ tại đơn vị, trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung này.

5. Đối với HĐ quản lý tập trung: Viện trưởng giao trưởng đơn vị tổ chức thực hiện hợp đồng.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn

1. Trách nhiệm của trưởng đơn vị

Trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm toàn diện trước Viện trưởng và trước pháp luật về tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đơn vị:

a, Tổ chức hoạt động của đơn vị, bố trí và cân đối nhân lực để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Viện giao, đảm bảo thu nhập cho VCNLD *tối thiểu bằng lương cấp bậc*.

b, Quản lý kỹ thuật: Ký và chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật lựa chọn và sự phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của các hồ sơ tài liệu do đơn vị thực hiện (bao gồm cả hồ sơ ký trực tiếp và hồ sơ ký số).

c, Quản lý tài chính:

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính theo phân cấp của Viện.
 - Chỉ đạo việc thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của các cán bộ thuộc đơn vị mình.
 - Cử cán bộ kiểm tra chất lượng của các hồ sơ, chứng từ tài chính; Chịu trách nhiệm về sự phù hợp dự toán hoặc quyết toán và nội dung chi của các hồ sơ này.
 - Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký các hồ sơ tài chính và chứng từ hợp đồng dịch vụ do đơn vị chủ trì thực hiện (HĐ đơn vị ký hoặc Viện ký), chủ động quản lý chi phí trong phần được giao khoán theo đúng quy định về tài chính, đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp.
- d, Kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng và quản lý an toàn lao động của các HĐ.
- e, Kiểm tra, đôn đốc các chủ trì việc hoàn thành và nộp Viện các tài liệu cần lưu trữ (chịu trách nhiệm về tính đầy đủ của hồ sơ lưu trữ theo nội dung của HĐ thực hiện).
- f, Phân công cho các lãnh đạo đơn vị và các trưởng phó phòng (xưởng) trực thuộc (nếu có), thực hiện một phần trách nhiệm quản lý theo quy chế nội bộ của đơn vị.
- g, Ký duyệt và kiểm soát việc tuân thủ Phiếu giao việc do đơn vị chủ trì ký với các đơn vị phối hợp thực hiện, các bản thỏa thuận tiền công và phương thức trả tiền công giữa chủ trì và các cộng tác viên theo khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành.
- h, Quản lý toàn bộ thiết bị của đơn vị; phân công và kiểm soát cán bộ trực tiếp quản lý thiết bị được Viện giao và bố trí thiết bị cho các đơn vị khác sử dụng khi có yêu cầu.
- i, Thực hiện việc phân bổ kinh phí quản lý chung thực hiện HĐ với các đơn vị phối hợp và các cá nhân theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong Phiếu giao việc.
- k, Kiểm tra, ký, đóng dấu các hồ sơ kỹ thuật - nghiệm thu giai đoạn của các HĐ Viện ký.
- l, Chịu trách nhiệm đóng đủ các loại bảo hiểm (XH, Y tế, thất nghiệp), kinh phí công đoàn (gọi chung là các khoản trích theo lương) và trả lương cho VCNLĐ theo điều 12 của quy chế này và Quy chế nội bộ của đơn vị.
- m, Xây dựng Quy chế nội bộ của đơn vị thực hiện HĐKT tư vấn giám sát, quản lý dự án, HĐ thi công theo mô hình quản lý tập trung tại đơn vị. Đối với Chủ động tổ chức thực hiện hợp đồng, quản lý chi phí trong phần được giao khoán theo đúng quy định về tài chính, đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp.
- Khi có vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng, Trưởng đơn vị báo cáo Lãnh đạo Viện phụ trách và xin ý kiến chỉ đạo.

Trưởng các phòng/xưởng trực thuộc đơn vị phân cấp thực hiện các nhiệm vụ điều hành, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, sản phẩm của phòng/xưởng đó và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Quy chế nội bộ của đơn vị.

2. Quyền hạn của trưởng đơn vị

- a, Được quyền kiến nghị Viện tăng giảm nhân lực phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, quyết định hình thức tăng thu từ các hợp đồng theo mục a, khoản 4, Điều 12 để đảm bảo đủ kinh phí chi trả lương cho VCNLĐ (theo Quy chế nội bộ của đơn vị).
- b, Được quyết định người chủ trì HĐ, điều động nhân lực, thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện HĐ.

c, Được sử dụng phần kinh phí giao cho đơn vị tại Bảng 1 của Quy chế này để thực hiện các việc sau:

+ Cột 3 - Bảng 1: để giao cho chủ trì chỉ thực hiện HĐ (có thể giao thấp hơn như quy định tại mục a, khoản 4, Điều 12 và theo Quy chế của từng đơn vị).

+ Cột 4 - Bảng 1: Để ưu tiên trả đủ các khoản trích theo lương; chi tạm ứng lương cho VCNLĐ; chi thu nhập dịch vụ cho Lãnh đạo đơn vị và bộ phận Tổng hợp của đơn vị; chi cho các hoạt động chung của đơn vị (theo Quy chế của từng đơn vị).

d, Được quyền yêu cầu các cán bộ của đơn vị báo cáo về mọi hoạt động liên quan tới hợp đồng cán bộ đó đang thực hiện.

e, Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy chế của Viện và của đơn vị tại các phòng, xưởng trực thuộc định kỳ 1 năm 2 lần.

f, Được quyền thỏa thuận với trưởng các đơn vị khác để giải quyết nhân lực, thiết bị và các vấn đề chuyên môn liên quan (thông qua phiếu yêu cầu).

g, Được Viện trưởng ủy quyền quyết định việc đồng ý cho chủ trì hợp đồng thuê thiết bị ngoài Viện trước khi thực hiện HĐ nếu thiết bị của đơn vị và của các đơn vị khác thuộc Viện không đủ điều kiện thực hiện.

h, Các vấn đề Trưởng, Phó đơn vị không giải quyết được theo thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Viện chỉ đạo HĐ hoặc được phân công phụ trách đơn vị quyết định.

i, Quản lý toàn bộ HĐKT tư vấn giám sát, quản lý dự án, HĐ thi công theo mô hình quản lý tập trung tại đơn vị, quy định trong Quy chế nội bộ của đơn vị. Trong đó Trưởng đơn vị điều hành, quản lý tập trung, giao cấp dưới chủ trì, tổ chức thực hiện hợp đồng.

3. Trách nhiệm, quyền hạn của phó trưởng đơn vị

a, Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo phân công của trưởng đơn vị tại Quy chế nội bộ của đơn vị.

b, Khi thực hiện khoản 3 Điều 8: Ký HĐKT và các hồ sơ thực hiện hợp đồng trong trường hợp Trưởng đơn vị là người chủ trì hợp đồng. Thực hiện các mục b, d, g, k và c – phần “Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký các hồ sơ tài chính và chứng từ hợp đồng dịch vụ do đơn vị chủ trì thực hiện (HĐ đơn vị ký hoặc Viện ký), chủ động quản lý chi phí trong phần được giao khoán theo đúng quy định về tài chính, đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lý, đúng pháp luật.” tại khoản 1, Điều 9 của Quy chế này.

d, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

e, Viện trưởng quyết định giao nhiệm vụ cho Phó giám đốc hoặc người đủ năng lực thay mặt Giám đốc điều hành đơn vị khi trưởng đơn vị đi vắng hoặc do điều kiện bất khả kháng.

f, Khi không giải quyết được theo thẩm quyền thì báo cáo trưởng đơn vị hoặc khi trưởng, phó đơn vị không thống nhất được thì báo cáo lãnh đạo Viện chỉ đạo HĐ hoặc được phân công phụ trách đơn vị quyết định.

4. Trách nhiệm của chủ trì hợp đồng (HĐ), chủ trì kỹ thuật và cộng tác viên

a, Chủ trì hợp đồng chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị, Viện và pháp luật về khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, tiến độ thực hiện công việc, bản quyền tác giả (sản phẩm

thiết kế); sự hợp lý, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ tài liệu và các chứng từ tài chính từ của hợp đồng.

b, Đối với các HĐ thẩm tra hồ sơ kỹ thuật và dự toán: chủ trì hợp đồng ký tên trên dấu thẩm tra ở trang bìa chính, chủ trì bộ môn ký tên trên dấu thẩm tra hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ ký, đóng dấu theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thiết kế đã ký, đóng dấu thẩm tra nếu yêu cầu ký điện tử của Viện phải kiểm soát và ký điện tử của đơn vị trước khi trình Viện.

c, Chủ trì khi không tiếp tục thực hiện được HĐKT, phải bàn giao hồ sơ, thanh quyết toán công nợ trước khi thôi làm chủ trì; phải chịu trách nhiệm về phần việc đã làm và các hậu quả (nếu có). Nếu chủ trì không có khả năng hoàn thành HĐ, đơn vị có quyền đề xuất Viện hoặc quyết định thay đổi chủ trì (cấp nào ký HĐ, cấp đó quyết định thay chủ trì).

d, Chủ trì HĐ đảm bảo đồng phục có logo của Viện cho cán bộ làm việc tại hiện trường.

e, VCNLD thực hiện vị trí chủ trì kỹ thuật là chủ nhiệm dự án, tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường, chủ trì bộ môn...: phải có chứng chỉ hành nghề, năng lực và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với hợp đồng thiết kế quy hoạch, khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm tra, giám sát, quản lý dự án, ...thì công: chủ trì kỹ thuật thực hiện quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn/thi công có nhiều chuyên môn khác nhau theo phân công cụ thể tại Quyết định giao việc và đề cương/nhiệm vụ/phương án được chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp loại hợp đồng này do người khác chủ trì thì chủ trì kỹ thuật chỉ chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, kỹ thuật trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng.

f, Các cộng tác viên chịu trách nhiệm về phần việc, hồ sơ tài liệu, chứng từ tài chính được chủ trì giao thực hiện.

g. Nộp đầy đủ thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp ủy quyền quyết toán thuế tại Viện.

h, Khi có vướng mắc hoặc thay đổi phải báo cáo Trưởng đơn vị hoặc Viện giải quyết (theo phân cấp).

5. Quyền hạn của chủ trì HĐ và cộng tác viên

a, *Nhân lực*: Chủ trì được quyền thỏa thuận nội dung công việc, tiến độ và tiền công với cán bộ cộng tác để tổ chức thực hiện hợp đồng. Khi khó khăn báo cáo Trưởng các đơn vị giải quyết. Trưởng đơn vị không giải quyết được thì thông báo phòng KHKT trình Lãnh đạo Viện chỉ đạo hợp đồng hoặc được phân công phụ trách đơn vị giải quyết.

b, *Thiết bị*: Chủ trì được sử dụng không phải trả thêm phí các thiết bị của Viện khi thực hiện các hợp đồng nhóm 2 (Viện đã trích khấu hao theo Bảng 1). Trường hợp phải thuê thiết bị ngoài Viện mà thiết bị này Viện không có hoặc có nhưng đang bận sử dụng hoặc không phù hợp với yêu cầu của HĐ thì phải được trưởng đơn vị chủ trì xác nhận. Giá trị thuê tối đa theo Ghi chú tại Bảng 1.

c, *Tài chính*: Chủ trì HĐ được sử dụng kinh phí giao theo quy chế này để chi tiêu đúng pháp luật, đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

Các chi phí ngoài khuôn khổ kinh phí giao hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được Viện trưởng duyệt trước khi thực hiện.

d, *Chủ trì kỹ thuật, cộng tác viên*: Được quyền thỏa thuận với chủ trì về nội dung công việc, tiến độ, lương và tiền công thực hiện HĐ. Thỏa thuận được lập thành văn bản, khi không được thanh toán báo cáo với Trưởng đơn vị giải quyết.

6. Trách nhiệm và quyền hạn Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

a, Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch hàng năm về triển khai dịch vụ kỹ thuật và tìm kiếm hợp đồng.

b, Là đầu mối đón tiếp, nhận, tập hợp, quản lý và trình lãnh đạo Viện ký mọi hồ sơ, tài liệu liên quan: thủ tục pháp lý, chất lượng, tiến độ và hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng Viện ký; các thủ tục về xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế theo yêu cầu của Viện; Quản lý công tác, quy trình đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng, chi thường xuyên (chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ tài sản, công trình).

c, Kiểm tra, ký tắt chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, tuân thủ quy trình, thủ tục của Hợp đồng, hồ sơ tài liệu kỹ thuật, dự toán, quyết toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ và đủ điều kiện pháp lý. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện pháp lý trình Lãnh đạo Viện ký, Phòng KHKH có trách nhiệm thông báo lại cho Phòng Tổng hợp của đơn vị chủ trì trong vòng 6h làm việc.

d, Hỗ trợ các đơn vị trong Viện cân đối nhân lực thực hiện HĐ, thiết bị, phân chia sản lượng và giải quyết các yêu cầu chuyên môn giữa các phòng.

e, Được quyền yêu cầu người chủ trì báo cáo về chất lượng, khối lượng, tiến độ hợp đồng; trường hợp đơn vị thực hiện thông báo chất lượng, khối lượng, tiến độ các hợp đồng đơn vị quản lý.

f, Được quyền yêu cầu Trưởng đơn vị thực hiện hợp đồng hoặc Trưởng đơn vị có chuyên môn liên quan kiểm tra hoặc phúc tra lại hồ sơ tài liệu, nội dung thực hiện HĐKT khi có nghi vấn.

g, Là đầu mối tổng hợp, soạn thảo và cung cấp hồ sơ năng lực chung của Viện phục vụ đấu thầu theo quy định hiện hành và các thông tin khác phục vụ quảng cáo Viện; Quản lý chữ ký số trong lĩnh vực đấu thầu và lưu giữ hồ sơ ký số lĩnh vực này.

h, Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kiểm tra việc tuân thủ quy định của Nhà nước và quy chế này đối với các HĐKT do các đơn vị phân cấp quản lý và kiến nghị Viện xử lý sai phạm quy chế của các đơn vị trong lĩnh vực do phòng phụ trách.

i, Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ Viện giao.

Các vấn đề không giải quyết được hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Viện chỉ đạo hoặc Viện trưởng quyết định.

7. Trách nhiệm, quyền hạn của Phòng Tài chính Kế toán

a, Hạch toán kinh tế, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh tế của Viện theo Kế hoạch thu – chi hàng năm đã được hội nghị toàn thể VCNLD thông qua và Viện trưởng ký duyệt.

b, Là đầu mối nhận, tập hợp, quản lý, trình lãnh đạo Viện ký các văn bản, tài liệu chứng từ liên quan đến quản lý về tài chính của Viện.

c, Quản lý tất cả các chứng từ thu chi của Viện theo các nguồn vốn, kiểm soát việc tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

d, Hướng dẫn kịp thời các đơn vị thực hiện công tác quản lý tài chính, các chứng từ tài chính, văn bản quy phạm pháp luật liên quan và quản lý các chứng từ trên.

e, Thông báo kịp thời cho chủ trì và các đơn vị liên quan số tiền về, công nợ của từng hợp đồng, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc thực hiện công tác thanh quyết toán và chuyển kinh phí về Viện. Định kỳ hàng tháng thông báo cho các đơn vị biết về tài chính của đơn vị.

f, Căn cứ vào tiền về, hóa đơn xuất của các đơn vị để đôn đốc các đơn vị đăng ký và thực hiện kế hoạch doanh thu tháng, năm; kiểm soát và chấp thuận giá trị doanh thu hàng tháng của các đơn vị.

g, Được quyền yêu cầu các chủ trì và đơn vị thực hiện nộp chứng từ tài chính đúng hạn; Phát hiện và loại bỏ các chứng từ không hợp lý, hợp pháp.

h, Cung cấp các dữ liệu tài chính phục vụ hồ sơ dự thầu.

i, Tổ chức hạch toán và chi: Nộp NSNN các khoản thuế và các khoản trích theo lương theo quy định; Lương và thu nhập dịch vụ của Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng Viện, chi phí thường xuyên và chi khác của Viện (từ Cột 6 – Bảng 1); Hàng tháng đối chiếu và quyết toán theo quý các khoản nợ của các đơn vị phân cấp.

k, Kiểm tra định kỳ hàng năm và kiến nghị Viện xử lý sai phạm quy chế của các đơn vị trong lĩnh vực do phòng phụ trách.

l, Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ Viện giao.

Các vấn đề không giải quyết được hoặc vượt quá thẩm quyền lãnh đạo chỉ đạo, hoặc lãnh đạo chỉ đạo không giải quyết được mới báo cáo Viện trưởng quyết định.

8. Trách nhiệm, quyền hạn của Phòng TCHC

a, Theo dõi quản lý công tác tổ chức nhân sự toàn Viện; Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến người lao động, đặc biệt là lao động Khoa học và lao động kỹ thuật.

b, Quản lý chế độ lao động, BHXH, BH thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Cung cấp bảng lương và các khoản trích theo lương, kiểm soát việc thực hiện thanh toán lương và các khoản trích theo lương hàng tháng của VCNLD các đơn vị thuộc Viện; xây dựng kế hoạch nhân sự, chế độ lao động tiền lương hàng năm.

d, Cập nhật trích ngang lý lịch chuyên gia, cung cấp các hồ sơ về nhân sự, về tổ chức của Viện; Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự phát triển của Viện.

e, Hướng dẫn (chính sách, văn bản, tài liệu liên quan) công tác sử dụng lao động, an toàn lao động.

f, Quản lý công tác đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện; Đầu mối tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của Viện; Tổ chức biên tập và phát hành tạp chí KHCN của Viện; Quản trị trang website (www.ibst.vn) và khai thác thư viện của Viện KHCN Xây dựng.

g, Quản lý và theo dõi việc sử dụng cơ sở vật chất nhà, xưởng của Viện, các hệ thống thiết bị công cộng (điện, nước cấp, nước thải, sân vườn, kho, nhà...). Phối hợp với phòng KHKT triển khai các công việc đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng, chi thường xuyên (chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ tài sản, công trình) trong Viện theo Quy trình thực hiện đầu tư và phối hợp quản lý theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

h, Quản lý các con dấu, chữ ký số kể cả chữ ký, dấu điện tử của Viện; Đóng dấu và lưu trữ các hồ sơ tài liệu đến và xuất khỏi Viện. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ của Viện theo Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ của Viện; Đảm bảo việc khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo Quy chế. Đối với các công việc quan trọng, cần gấp khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện đảm bảo cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong thời gian không quá 24 giờ. Tất cả các hồ sơ do phòng TCHC đóng dấu phải lưu 01 bộ, riêng các hồ sơ pháp lý của HĐKT như HĐKT, PGV, các BBNT giai đoạn, BBNTTL HĐ cần lưu 02 bộ (01 bộ chuyển cho phòng TCKT). Với các hồ sơ văn bản chưa có đủ chữ ký và dấu của các bên, Phòng TCHC có sổ theo dõi, yêu cầu Chủ trì trong vòng 30 ngày nộp lại Phòng Tổng hợp để lưu Viện (trường hợp chậm hơn, Chủ trì-Phòng Tổng hợp phải có giải trình gửi phòng TCHC).

i, Đảm bảo công tác hành chính của Viện cho việc thực hiện các hợp đồng; Giải quyết yêu cầu xe, các thiết bị văn phòng của Viện cho các hợp đồng trong điều kiện của Viện.

k, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Viện (HĐTĐKTV), Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn Viện.

l, Thường trực công tác phòng chống bạo lực, PCCC, môi trường; Tổ chức tham mưu về công tác Quốc phòng – An ninh, Dân quân tự vệ, Công tác an ninh trật tự trong Viện.

m, Kiểm tra định kỳ hàng năm và kiến nghị Viện xử lý sai phạm quy chế của các đơn vị trong lĩnh vực do phòng phụ trách.

n, Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ Viện giao.

Các vấn đề không giải quyết được hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Viện chỉ đạo hoặc Viện trưởng quyết định.

9. Trách nhiệm, quyền hạn của Phòng Tổng hợp tại các đơn vị

a, Các công việc về Kế hoạch kỹ thuật:

Kiểm tra, ký tắt và chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định, hướng dẫn thực hiện chính sách) của các hồ sơ văn bản: Hợp đồng, hồ sơ tài liệu kỹ thuật, dự toán, quyết toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Lập sổ theo dõi để ghi và yêu cầu sửa chữa các sai sót hồ sơ về pháp lý trong quá trình thực hiện.

Thực hiện các nhiệm vụ tương tự từ a đến e như trong khoản 6 Điều 9 cho các hợp đồng do đơn vị chủ trì thực hiện.

Kiểm tra khối lượng, chất lượng hợp đồng triển khai do đơn vị ký hoặc là chủ trì hợp đồng.

Chuẩn bị bộ hồ sơ năng lực về đấu thầu của đơn vị.

b, Các công việc về Tài chính Kế toán: Phòng Tổng hợp của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tương tự từ b đến k như trong mục 7 Điều 9 cho các hợp đồng đơn vị thực hiện.

c, Các công việc về TCHC: Phòng Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ tương tự từ mục a đến g như trong mục 8 Điều 9 của phòng TCHC áp dụng cấp quản lý tại đơn vị mình. Riêng công tác đào tạo, theo quy chế đào tạo sau đại học.

Các vấn đề không giải quyết được hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Đơn vị, Lãnh đạo Viện chỉ đạo hoặc Viện trưởng quyết định.

10. Trách nhiệm, quyền hạn của Lãnh đạo Viện

a, Lãnh đạo Viện chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thực hiện, phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan trong Viện để hợp đồng được thực hiện đạt tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b, Trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo công tác triển khai của các HĐ của đơn vị được phân công phụ trách; Phối hợp với các lãnh đạo Viện khác giải quyết các vấn đề chuyên môn khi có yêu cầu.

c, Quyết định kịp thời, rõ ràng các vấn đề liên quan tiến độ, chất lượng, nhân sự, tài chính mà đơn vị thực hiện và các phòng chức năng yêu cầu.

d, Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm về các quyết định chỉ đạo của mình, các hồ sơ tài liệu chứng từ trực tiếp ký. Các vấn đề không giải quyết được hoặc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Viện trưởng quyết định.

e, Kiểm tra/tổ chức kiểm tra nội bộ việc thực hiện và tuân thủ quy chế, quy định của các đơn vị được phân công chỉ đạo.

f, Viện trưởng chịu trách nhiệm về công tác quản lý chung mọi hợp đồng của Viện với tư cách thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm về sự chỉ đạo của mình đối với các văn bản, tài liệu hồ sơ trực tiếp ký và các ý kiến chỉ đạo hoặc giải quyết trực tiếp mà các Phó Viện trưởng hoặc các Giám đốc các đơn vị trực thuộc Viện đề nghị.

Điều 10. Kiểm tra nội bộ

1. Đơn vị trực thuộc Viện phải thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện HĐKT do đơn vị được phân cấp, ủy quyền ký.

2. Viện sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ tại các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất (khi cần).

- Thành phần kiểm tra: Lãnh đạo Viện phụ trách; đại diện phòng TCKT, KHKT, TC-HC và các chuyên gia theo lĩnh vực (nếu cần).

- Nội dung kiểm tra: pháp lý thực hiện HĐ, hồ sơ thực hiện, sản phẩm, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí và hồ sơ chứng từ, các nội dung khác theo yêu cầu của Viện.

3. Kết quả kiểm tra phải được lập biên bản, báo cáo Viện trưởng và thông báo đến các tập thể, cá nhân có liên quan.

4. Các kiến nghị, kết luận kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc; trường hợp vi phạm phải xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 11. Quyết toán thanh lý hợp đồng

1. Đối với các HĐKT do Viện ký

- Chủ trì, Phụ trách kế toán căn cứ nghiệm thu, thanh lý đề nghị Phòng TCKT xuất hóa đơn và thực hiện phân phối hợp đồng. Sau khi xác nhận tiền về và chứng từ đã hoàn Phụ trách kế toán làm thủ tục đề nghị phòng TCKT thực hiện chuyển tiền về đơn vị.

- Trên cơ sở hồ sơ chứng từ hoàn thành và tiền về trên tài khoản, phòng TCKT trình lãnh đạo Viện chỉ đạo ký duyệt bản phân phối quyết toán hợp đồng và thực hiện thanh toán

hợp đồng cho đơn vị, sau đó Trưởng đơn vị và Phụ trách kế toán thực hiện thanh quyết toán hợp đồng với chủ trì theo quy định. Phòng TCKT giải quyết mỗi công việc trên trong vòng không quá 03 ngày kể từ khi đủ hồ sơ.

- Chứng từ hoàn chỉnh tới đâu thì được thanh toán giai đoạn tới đó. Chỉ khi hoàn thành toàn bộ chứng từ và các vấn đề pháp lý, kỹ thuật của HĐ mới được thanh toán cả hợp đồng.

2. Đối với các HĐKT do đơn vị ký và thực hiện

Viện trưởng phân công cho Trưởng đơn vị ký duyệt tờ phân phối HĐ kinh tế do đơn vị ký và thực hiện thanh quyết toán hợp đồng với chủ trì tuân thủ các quy định trong Quy chế này.

3. Trình tự thủ tục: Yêu cầu đối với chứng từ tài chính, các thủ tục tạm ứng, thanh toán tuân theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ và quy định về thủ tục hành chính của Viện.

4. Quản lý công tác thanh quyết toán hợp đồng toàn Viện

- Viện trưởng uỷ quyền Trưởng phòng TCKT thống nhất quản lý công tác quyết toán hợp đồng toàn Viện. Các đơn vị và chủ trì cần hoàn thành chứng từ hợp đồng đúng tiến độ TCKT yêu cầu.

- Phòng TCKT tiến hành đối chiếu tài chính với các đơn vị phân cấp, thống nhất với các đơn vị về số liệu doanh thu hoàn thành, các hợp đồng đã nghiệm thu quyết toán trong năm làm cơ sở lập báo cáo tài chính tại đơn vị.

Điều 12. Định mức kinh phí giao thực hiện công việc và hợp đồng

1. Định mức kinh phí giao thực hiện hợp đồng được lấy theo Bảng 1 (tính trên giá trị HĐ đã trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)). Thuế GTGT lấy theo quy định của Nhà nước (Cột 8 - Bảng 1).

2. Các nhiệm vụ phục vụ công tác QLNN và công trình trọng điểm quốc gia do Lãnh đạo Bộ giao không có HĐ kinh tế, không được giao kinh phí thực hiện được Viện trả lương chuyên gia cho cán bộ thực hiện theo Thông tư số 04/2025/TT-BNV ngày 07/05/2025, chi phí khác thanh toán theo nguyên tắc thực thanh, thực chi, có hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp pháp.

3. Các công việc phục vụ công tác QLNN của Ngành được hỗ trợ thêm kinh phí theo quyết định của Viện trưởng tùy theo điều kiện thực tế.

4. Các khoản chi tại đơn vị

a, Các đơn vị được sử dụng kinh phí từ Điều 12.1 để chi các khoản sau:

- Chi giao chủ trì kinh phí thực hiện HĐ theo cột 3 – Bảng 1 của Quy chế này. Tuy nhiên, tùy theo tình hình hoạt động cụ thể của từng đơn vị, kinh phí giao cho chủ trì có thể thấp hơn giá trị ghi trong cột 3 nhưng không vượt quá 2% đối với HĐ Nhóm 1; 5% đối với Nhóm 2 và 2% đối với Nhóm 4; Riêng HĐ nhóm 3 và HĐ TVGS, QLDA (thuộc nhóm 2) quản lý tập trung do GD đơn vị quyết định bố trí lương, thu nhập từ HĐ cho VCNLĐ. Kinh phí giao chủ trì dùng để chi nhân công, thiết bị, vật liệu và những chi phí cần thiết khác để thực hiện HĐ.

- Chi ưu tiên, đảm bảo các khoản trích theo lương theo quy định, lương cho VCNLĐ, thu nhập dịch vụ cho Lãnh đạo đơn vị và bộ phận Tổng hợp của đơn vị; chi cho các hoạt động chung của đơn vị (Chi phí văn phòng, thuê nhân công phục vụ cho việc quản lý HĐ,

chi phí quản lý đi lại kiểm tra giám sát HĐ, quảng cáo, tiếp thị, điện nước, điện thoại, tiếp khách, công cụ, dụng cụ rẻ tiền mau hỏng phục vụ chung cho các hợp đồng và các chi phí hợp pháp khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện và Quy chế nội bộ của đơn vị). Không sử dụng kinh phí quản lý chung tại đơn vị phục vụ riêng cho HĐ mà phần chi thuộc trách nhiệm của chủ trì.

b, Hàng năm các khoản thu chi phải được công khai trước VCNLĐ của đơn vị.

c. Đối với HĐKT tư vấn giám sát, quản lý dự án, HĐ thi công theo mô hình quản lý tập trung tại đơn vị: Trưởng đơn vị chỉ đạo, điều hành quản lý chi phí trong phần được giao khoán tại cột 5 bảng 1 của Quy chế này theo đúng quy định về tài chính, đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp.

CHƯƠNG III. THƯỞNG PHẠT

Điều 13. Thưởng

1. Thưởng triển khai dịch vụ tư vấn, kỹ thuật

a. Đồ án thiết kế dự thi được giải và được chọn ký hợp đồng triển khai với Viện: Thưởng 01% giá trị hợp đồng trước thuế (theo tiến độ tiền về) nhưng không quá 50 triệu đồng.

b. Công trình, dự án được khen thưởng cấp Bộ trở lên, Trưởng đơn vị đề xuất sẽ được HĐTĐKTV xem xét khen thưởng.

2. Thưởng nhiệm vụ phục vụ công tác Quản lý Nhà nước (PVQLNN, gọi tắt là nhiệm vụ)

a. Đối với tập thể:

Mức A khen thưởng từ 50 triệu đến 100 triệu đồng cho tập thể tác giả hoàn thành tốt nhiệm vụ 1 trong các tiêu chí sau:

- Giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp tại các công trình trọng điểm Nhà nước.
- Giải quyết tranh chấp kỹ thuật tại công trình liên quan nước ngoài, vấn đề nhạy cảm trong xã hội.

Mức B cho đơn vị hoàn thành số lượng nhiệm vụ PVQLNN ≥ 30 nhiệm vụ: mức 30 triệu đồng.

Mức C cho đơn vị hoàn thành số lượng nhiệm vụ PVQLNN ≥ 20 nhiệm vụ: mức 20 triệu đồng.

b. Đối với cá nhân: Mức A đối với cá nhân hoàn thành ≥ 8 điểm nhiệm vụ: mức 30 triệu đồng; Mức B đối với cá nhân hoàn thành $6 \div 7$ điểm nhiệm vụ: 20 triệu đồng; Mức C với cá nhân hoàn thành $4 \div 5$ điểm nhiệm vụ: 10 triệu đồng.

Điểm nhiệm vụ PVQLNN được tính như sau: hoàn thành mỗi nhiệm vụ PVQLNN sẽ được tính 1 điểm cộng, mỗi nhiệm vụ PVQLNN chậm tiến độ hoặc không có văn bản trả lời, nếu không có lý do được Viện trưởng chấp thuận, sẽ tính 1 điểm trừ. Tổng điểm được quy đổi thành nhiệm vụ theo tỷ lệ 1-1.

Nhiệm vụ PVQLNN được tính khen thưởng:

+ Là thành viên tổ chuyên gia thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ.

+ Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo điều hành, ký báo cáo kỹ thuật liên quan công trình trọng điểm Nhà nước, công trình chính trị quan trọng, giám định điều tra; văn bản kỹ thuật, góp ý văn bản pháp quy, TC, QC, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (không bao gồm các báo cáo định kỳ theo quy định và chức năng nhiệm vụ của đơn vị).

+ Người chủ trì hợp đồng thực hiện, chủ trì báo cáo thực hiện tại các công trình trọng điểm Nhà nước, công trình chính trị quan trọng, giám định, kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

+ Là người chủ trì nghiên cứu, biên soạn văn bản trả lời vấn đề kỹ thuật, góp ý văn bản pháp quy, TC, QC... theo giao việc của Viện.

+ Trường hợp khác do Viện trưởng quyết định.

GHI CHÚ:

Phòng KHKT tập hợp danh sách cá nhân đề nghị thưởng, trình HĐĐKTV xem xét, đánh giá, thống nhất, đề nghị khen thưởng; Viện trưởng duyệt và ký quyết định khen thưởng theo thẩm quyền.

3. Thưởng chuyển giao công nghệ mới

Những công nghệ lần đầu tiên áp dụng có hàm lượng chất xám cao hoặc đem lại hiệu quả lớn cho Viện hoặc xã hội, được đơn vị đề xuất và HĐĐKTV bình chọn sẽ được thưởng theo mức độ đóng góp/hiệu quả mang lại cho Viện. Mức khen thưởng do HĐĐKTV quyết định.

4. Thưởng thi đua

- Phòng TCHC tập hợp các đề xuất khen thưởng bằng văn bản của các đơn vị; Xem xét, đánh giá theo các quy định và trình HĐĐKTV.

- Các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đơn vị tham khảo ý kiến Công đoàn bình xét, gửi Phòng TCHC tập hợp để trình HĐĐKTV đề nghị khen thưởng theo các quy định về thi đua khen thưởng.

5. Thưởng hoàn thành kế hoạch năm

Hàng năm, HĐĐKTV phối hợp cùng Công đoàn Viện xây dựng tiêu chí, bình chọn các đơn vị hoàn thành kế hoạch theo tiêu chí, kiến nghị Viện trưởng thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm.

6. Thưởng đột xuất và thưởng khác: do HĐĐKTV xem xét quyết định.

Điều 14. Phạt

1. Phạt vi phạm hành chính

Phạt vi phạm quy định, quy chế nội bộ của Viện: mức phạt do HĐĐKTV xem xét quyết định.

2. Phạt vi phạm quy chế

Sau khi có văn bản nhắc nhở, người thực hiện vi phạm quy chế bị phạt (% giá trị HĐKT trước thuế GTGT) như sau:

TT	Hành vi vi phạm	Mức phạt với HĐ nhóm 2	Mức phạt với HĐ nhóm 3, 4
1	Nộp chậm hồ sơ HĐKT (HĐ, phiếu giao việc)	0,5 %	0,1%
2	Không thực hiện chứng từ thanh quyết toán HĐ đúng thời hạn TCKT yêu cầu khi không có lý do được Viện chấp thuận (trên phần giá trị vi phạm).	1%	0,5%
3	Thanh lý HĐKT hoặc nghiệm thu hoàn thành công việc có thời gian ký quá niên độ kế toán.	Theo mức phạt của Nhà nước.	
4	Đơn vị phân phối HĐKT sai quy chế của Viện	Thu hồi phần sai phạm và phạt thêm tối đa 12% giá trị sai phạm.	
5	Các cán bộ gián tiếp vi phạm Quy chế Viện	Thu hồi 1/4 hệ số thu nhập dịch vụ của tháng vi phạm (hệ số thu nhập dịch vụ quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện)	
6	Nợ quá hạn		
	- Các khoản tạm ứng trước của hợp đồng kinh tế	Thu lãi bằng 130 % của lãi suất áp dụng từ thời điểm quá hạn	
	- Tạm ứng (lương và các khoản tính theo lương) đến ngày 10/01 năm kế tiếp chưa trả - Nghĩa vụ đối với Viện (tiền bên A đã trả)	Chuyển thành khoản vay với lãi suất bằng lãi suất Viện gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm cùng thời điểm	
7	Các khoản A nợ đã xuất hóa đơn tài chính	Chủ trì phải nộp đủ nghĩa vụ VAT trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất hóa đơn.	
8	Khi có rủi ro đối với những hợp đồng Viện bảo lãnh	Khoản bảo lãnh này được chuyển thành khoản vay Viện, chủ trì và Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn trả Viện đối với khoản vay này.	

- Phạt không giao làm chủ trì hợp đồng tiếp theo nếu đã có quá 1 hợp đồng làm chủ trì không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm chủ trì theo Quy chế này, thời hạn do Hội đồng kỷ luật đề xuất.

Viện trưởng ủy quyền cho Giám đốc các Đơn vị phân cấp được xử lý phạt vi phạm quy chế đối với cán bộ của đơn vị mình. Trường hợp không xử lý được kiến nghị Viện trưởng giải quyết.

Tiền thu từ phạt vi phạm Quy chế được đưa vào thu khác của đơn vị hoặc của Viện theo tính chất các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Xử lý vi phạm gây sự cố

Trong trường hợp xảy ra sự cố dẫn tới việc phải bồi thường về mặt kinh tế thì chi phí bồi thường được phân bổ theo tỷ lệ đã duyệt giao cho các đối tượng thực hiện (Viện; đơn vị; chủ trì hợp đồng). Những vi phạm về các khoản thuế, xuất xứ và nội dung của chứng từ tài

chính thì chỉ phí phạt vi phạm sẽ do người chủ trì cùng các cộng tác viên hoặc bộ máy quản lý của đơn vị chi trả (ai sai người đó trả).

Trong trường hợp sai phạm gây hậu quả dẫn tới trách nhiệm hình sự thì trách nhiệm chính thuộc về chủ trì và các cộng tác viên theo nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự của Bộ luật hình sự. Trưởng đơn vị thực hiện, các bộ phận chức năng, lãnh đạo Viện chịu trách nhiệm về công tác quản lý của mình theo phân cấp.

4. Phạt không hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Quản lý Nhà nước

Đơn vị để chậm quá 07 ngày làm việc (so với thời hạn yêu cầu) hoặc không có ý kiến trả lời bằng văn bản từ 5 nhiệm vụ phục vụ Quản lý Nhà nước sẽ hạ một bậc thi đua khi xếp loại, đánh giá hằng năm của đơn vị.

VCNLD để chậm quá 07 ngày làm việc (so với thời hạn yêu cầu) hoặc không có ý kiến trả lời bằng văn bản từ 04 nhiệm vụ phục vụ Quản lý Nhà nước sẽ hạ một bậc thi đua khi xếp loại, đánh giá hằng năm của VCNLD đó.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này thay thế cho Quy chế năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Điều kiện chuyển tiếp: các hợp đồng đã ký kết và duyệt Phiếu giao việc trước ngày có hiệu lực của Quy chế này, thực hiện theo Quy chế năm 2018.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Mọi đơn vị, cá nhân thuộc Viện có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trưởng các đơn vị căn cứ Quy chế của Viện xây dựng Quy chế nội bộ thống nhất trong VCNLD để áp dụng cho đơn vị mình.

Phòng KHKT, TCKT, TCHC hướng dẫn thực hiện Quy chế theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Đối với những nhiệm vụ, hợp đồng đặc biệt, nằm ngoài Quy chế này thì Viện trưởng sẽ quyết định cơ chế cho từng trường hợp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc các đơn vị phản ánh về Viện để giải quyết.



TS. Nguyễn Hồng Hải

BẢNG 1. ĐỊNH MỨC GIAO KINH PHÍ THỰC HIỆN HĐKT

(Kèm theo Quy chế thực hiện công tác phục vụ quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ kỹ thuật của Viện KHCN Xây dựng)

Nhóm HĐKT	Nội dung loại HĐKT	Tỷ lệ trên GT HĐKT trước thuế (%)					Thuế GTGT (%)
		Giá trị giao đơn vị thực hiện			Tại Viện		
		Chủ trì	Đơn vị	Tổng giao đơn vị	CPQL, LN, chi khác	KHTSC Đ	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
Nhóm 1	N1a. Giám định xây dựng, kiểm định đánh giá sự cố theo yêu cầu của cơ quan chức năng.	89,00	7,00	96,00	2,00	2,00	10
	N1b: Các nhiệm vụ phục vụ công tác QLNN theo yêu cầu của Bộ, Ngành có kinh phí cấp trực tiếp	Thanh toán theo nguyên tắc thực thanh, thực chi, phù hợp dự toán được duyệt và có chứng từ hợp pháp.				0	0
Nhóm 2	N2a. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đầu tư XD*, chuyển giao công nghệ	78,00	13,00	91,00	7,00	2,00	10
	N2b. Chứng nhận HCHQ, Hiệu chuẩn thiết bị	72,00	13,00	85,00	13,00	2,00	5
	N2c. Tập huấn, đào tạo	70,00	15,00	85,00	13,00	2,00	-
	N2d. Khảo sát xây dựng, kiểm định CLCT, quan trắc, trắc đạc công trình, thí nghiệm hiện trường	77,00	10,00	87,00	8,00	5,00	10
	N2e. Thí nghiệm VL tại phòng TN hiện trường, thí nghiệm cấu kiện trong phòng	72,00	10,00	82,00	8,00	10,00	10
	N2f. Thí nghiệm VL trong phòng	59,00	15,00	74,00	16,00	10,00	10
	N2g. Thí nghiệm đặc thù: TN khả năng chịu lửa của VL, cấu kiện; TN hệ bao che**; TN ống thổi khí động; TN động đất.	81,00	10,00	91,00	6,00	3,00	10
Nhóm 3	N3. Thi công xây dựng	89,00	6,00	95,00	4,50	0,50	10
Nhóm 4	N4. Cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị	92,00	4,00	96,00	3,50	0,50	10

Chú thích: *Cột 8 thuế GTGT thay đổi theo quy định của Nhà nước.*

** Nội dung không bao gồm các công việc thuộc nhóm từ 2d-2g.*

*** Hệ bao che: bao gồm mặt dựng, hệ cửa, mái kính, mái kim loại.*

Ghi chú:

1. HĐ nhóm 2d, 2e (thí nghiệm VL tại phòng TN hiện trường):

- **Máy móc thiết bị:** Nếu cần thuê ngoài được trường đơn vị xác nhận thì Viện khoán tối đa bằng giá trị KHTSCĐ tại cột 7 Bảng 1 trừ 2% (khấu hao nhà xưởng), nhưng không vượt quá giá trị thiết bị tương ứng trong quyết toán được duyệt;
- **Khảo sát địa chất công trình:** tỷ lệ giao chủ trì 85%, đơn vị 5%; Phần kinh phí khoan lấy mẫu theo quyết toán được duyệt tính theo tỷ lệ nhóm 3;
- **HĐ nén tĩnh thử tải cọc, PDA:** Phần kinh phí vận chuyển ngoài công trình, thuê tải, lắp dựng tải và thiết bị theo quyết toán được duyệt tính theo tỷ lệ nhóm 3 (có HĐ thuê và hóa đơn GTGT kèm theo).

2. HĐ nhóm 2f:

- **Thí nghiệm đất, VL thép, VL hàn:** tỷ lệ giao chủ trì 65%, đơn vị 9%;
- **Thí nghiệm thành phần hóa học và cấu trúc kim loại:** Nếu phải thực hiện tại cơ quan khác thì tỷ lệ giao khoán như sau: Tổng giao đơn vị 95%, trong đó chủ trì 90%;
- Tỷ lệ giao khoán thí nghiệm là tỷ lệ giao khoán chung để thực hiện toàn bộ nội dung công việc thí nghiệm.

3. Phân Viện và Trung tâm ở xa: Giao thêm kinh phí hỗ trợ hoạt động đi lại, chuyển tài liệu tính trên tổng giá trị HĐ trước thuế: 0,5% HĐ nhóm 2 và 0,2% HĐ nhóm 3;

4. HĐ Thầu phụ: HĐ Thầu phụ là HĐ ký giữa Viện (hoặc đơn vị thuộc Viện) với nhà thầu để thực hiện một phần công việc của gói thầu trong hợp đồng Viện ký với bên A, nhà thầu phụ phải có tên trong hồ sơ Dự thầu hoặc hợp đồng chính hoặc chưa có thì phải đề xuất được Bên A chấp thuận (Cần tuân thủ Luật đấu thầu; các văn bản hướng dẫn của Luật và hồ sơ mời thầu): Viện giao đơn vị 97%, giữ lại 3% giá trị hợp đồng nếu HĐ ký tại Viện; Viện giao đơn vị 99%, giữ lại 1% giá trị HĐ nếu HĐ ký tại đơn vị.

5. Đối với Công ty Cổ phần: Những HĐ nhóm 2 Viện ký, giao đơn vị thực hiện 97 % giá trị HĐ trước thuế; Các hợp đồng nhóm 3 giao 98% trước thuế.

6. HĐ không thuộc nhóm 1: Nếu đơn vị yêu cầu Viện ký HĐ thì tỷ lệ giao khoán giảm theo đơn vị và chủ trì như sau:

- + Giảm 0,5% giá trị HĐ trước thuế với nhóm 2 (Trong đó: Chủ trì 0,3; Đơn vị 0,2);
- + Giảm 0,2% giá trị HĐ trước thuế với nhóm 3, 4 (Trong đó: Chủ trì 0,1; Đơn vị 0,1).
